

한국가스공사 상임감사위원

개선 · 시정요구

일련번호 제22-건설안전종합-03호

제목 토사 운반거리 설계 및 변경 운반비 산출 부적정

소관부서 회회회회처, ●●●●●본부 ♣♣안전건설단

조치부서 회회회회처, ♣♣안전건설단

내용

1. 업무 개요

회회회회처 ◆◆◆◆부(구 ○○건설처 생산ΨΨΨ부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘업무분장’에 따라 생산기지 건설 토목 및 건축분야 설계업무를 담당하면서 ▷▷기지 건설사업의 토건설계 업무를 총괄하고 있다.

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 ▷▷기지 토목·건축 시공 및 안전·품질·공정관리 업무를 담당하면서, “▷▷ ⊕⊕국가산업단지계획 변경 및 부대공사”(계약상대자: 회 회건설 (주), 계약기간: 2021. 2. 25.~2022. 12. 31., 이하 “부지정지공사”라 한다)를 관리 감독 (직접감독)하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제74조 제1항에 따르면 계약담당 직원은 건설공사의 설계서를 작성함에 있어 운반비 산정의 기준이 되는 ① 토사 채취 및 사토를 위한 위치, ② 공사현장으로부터 해당 위치 간의 운반거리, 운반로 및 운반속도, ③ 기타 운반비 산정에 필요한 사항 등을 구체적으로 명기하여 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 아니하도록

하여야 한다고 되어 있다.

또한 동 기준 제74조 제2항에 따르면 토사 채취 및 사토의 운반거리 증·감에 대한 조정금액 산정 시 당초 남아있는 운반로에 해당하는 금액은 당초 계약단가를 적용하고 추가된 운반거리에 한해서만 설계변경 당시의 품셈을 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 단가의 범위 내에서 계약당사자간에 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정한 단가(이하 “신규단가”라 한다)를 적용하도록 되어 있다.

한편 □□□□ 해석에 따르면 입찰시 설계서에 동 기준 제74조 제1항에 따른 운반비 산정에 필요한 사항을 명시하지 않은 경우에는 제2항에 따른 운반거리 증감에 대한 조정금액 산정 시 당초 남아있는 운반로를 객관적으로 판단할 수 없기 때문에 운반로 전부를 변경되는 경우로 판단하여 운반거리 전체를 신규단가로 적용해야 한다고 되어 있다.

따라서 □□□□처 ◇◇◇◇부는 설계서 작성 시 ‘토사 운반비 산정에 기준이 되는 사항’을 반드시 명시함으로써 계약체결 후 토사 운반거리 변경이 가급적 발생하지 않도록 해야 하고, 이로써 불가피한 운반거리 변경이 발생하더라도 운반거리 전체가 신규단가로 적용되어 조정금액이 과다 증액되는 것을 방지해야 한다.

그리고 ♣♣안전건설단 ♡♡부는 ▷▷ 부지정지공사를 관리 감독하면서 토취장 위치변경에 따라 운반비에 대한 계약금액을 조정할 때에는 당초 남아있는 운반거리는 당초 계약단가를 적용하고 새로이 추가된 운반거리에 한해서만 신규단가를 적용토록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 토사 운반비 산정에 기준이 되는 사항 명기 소홀

그런데 이번 건설안전 종합감사기간(2022. 7. 11.~2022. 8. 10.)에 □□□□처 ◇
◇◇◇부에서 발주한 건설공사 설계도서를 살펴본 결과, 천연가스 공급시설 건설공사의 경우에는 현장설명서¹⁾에 토취장 위치 등 운반비 산정에 기준이 되는 사항을 명시하고 있는 반면, ▷▷ 부지정지공사 등 생산건설 분야의 경우 토취장 위치 등 운반거리 산정에 기준이 되는 사항을 설계서에 명시하지 않고 있다.

그 결과 계약 및 착공 후 토취장 확정 시 토사 운반거리 전체에 대한 신규 단가 적용에 따른 공사비 증가가 우려된다.

나. 토사 운반비 변경 금액 산정 미흡

▷▷기지 인근 ♣♣♣어촌계는 ♣♣♣ 국가어항개발사업에서 발생하여 장기간 적치되어 토사를 ▷▷기지 건설현장에 반입하여 주길 요청하는 ♣♣♣어촌계의 민원에 따라 ♣♣♣ 건설공사 현장의 사토 약 13,000m³을 ▷▷기지 건설현장 내 가적치장에 반입²⁾하였고, 추후 가적치된 사토재를 건조한 후 부지정지공사의 성토재로 활용하였다.

이에 토취장이 당초 송산 산폐장(L=14.8km) 등 현장 외부에서 ▷▷기지 건설현장 내 가적치장으로 변경됨에 따라 계약금액의 조정이 필요하게 되었고, ▷▷기지 건설현장 내 운반로 일부는 토사장 위치의 변동에 상관없이 동일하므로 해당 남아 있는 운반거리에 대하여는 당초 계약단가를 적용하고 새로이 추가된 운반거리에 한해서만 신규단가를 적용해야 했다.

그런데도 ♣♣안전건설단 ♣♣부는 상기 토취장 변경에 따른 운반비 변경을

1) 현장설명서는 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제2조 제4호에 따른 설계서에 해당

2) ♣♣♣ 반입토사 시험결과 성토재로서 적합하나, 함수비가 높아 자연건조를 위해 가적치 함

품의하면서 일부 노선의 중복을 고려하지 않고 전체 운반거리에 대하여 신규단가를 적용하여 【표】와 같이 공사비 39,763,777원(간접비/부가세 포함)을 과다 산출하였다.

【표】 토사 운반비 산출 금액

[단위: 천 원, 부가세 포함]

구 분	당 초		시 정		차 액
	단가(원/㎡)	공사비	단가(원/㎡)	공사비	
운반비(13,000㎡)	4,865	63,245	2,780	36,140	27,105
간접비	22,336		13,297		9,044
부가세	8,558		4,943		3,615
합 계	94,139		54,376		39,763

※ 출처: 확인서 “토사 운반거리 변경에 관한 사항(♣♣안전건설단 ΨΨ부)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□처 ◇◇◇◇부는 설계서 작성 시 ‘토사 운반거리의 산정에 기준이 되는 사항’을 누락 없이 명시하도록 「토목공사 설계내역서 작성지침」을 개정하고 향후 발주 시 해당 내용이 반영될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 당초 남아 있는 운반거리에 대하여는 당초 계약단가를 적용하고 새로이 추가된 운반거리에 한해서만 신규단가를 적용하여 재산정한 운반비를 기준으로 39,763,777원 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□처장은

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제74조 제1항에 따른 ‘토사 운반비 산정의 기준이 되는 사항’을 생산건설 분야 설계서 작성 시 명기하도록 「토목공

사 설계내역서 작성지침」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

♣♣안전건설단장은

부지정지공사의 토취장 위치 변경 품의 시 과다 계상된 운반비 39,763,777원을
감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

□□□□처 ◇◇◇◇부 (개선)

♣♣안전건설단 ΨΨ부 (시정)